

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

12619/2555

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

โจทก์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ผู้รับจำนอง

นางสาวพรทิพย์ อินทนาศักดิ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 292 (3)

แม้ผู้รับจำนองจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดี แต่ผู้รับจำนองเป็นเจ้าของหนี้
บุริมสิทธิซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่น ผู้รับจำนองจึงเป็น
บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 292 (3) ดังนั้นแม้
โจทก์จะยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของการบังคับคดีโดยได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากจำเลยที่ 2 แล้ว แต่เมื่อผู้รับจำนองยื่นคำคัดค้านต่อเจ้า
พนักงานบังคับคดี ไม่ยินยอมให้จัดการบังคับคดี การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ต่อไปโดยไม่จัดการบังคับคดีตามคำแถลง
ของโจทก์ จึงชอบแล้ว

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน
2,883,389.27 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19.75 ต่อปี จากต้นเงิน
2,854,047.33 บาท นับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 16 กรกฎาคม 2541) เป็นต้นไป

จนกว่าจะชำระเสร็จ หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 91893 ตำบลลาดพร้าว อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด หากได้เงินไม่พอชำระให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยทั้งสองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้โจทก์จนครบ จำเลยทั้งสองมิได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 10078, 11132, 11133, 11134, 11135 และ 11136 ตำบลขุนกระหึง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลยที่ 2 ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษา มีผู้ประมูลซื้อได้ในราคา 11,570,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้อง

ผู้รับจำนองยื่นคำคัดค้านว่า ราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดเท่ากับการขายครั้งแรกก่อนมิได้ต่ำเกินสมควร ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้แย้งในชั้นฎีกาว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551 เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 10078, 11132, 11133, 11134, 11135, และ 11136 ตำบลขุนกระหึง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของจำเลยที่ 2 ซึ่งจำนองไว้แก่

ผู้รับจ้างเอง ให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินไปในราคา 11,570,000 บาท โดยก่อนขายทอดตลาด โจทก์ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้งดการขายทอดตลาด แต่ผู้รับจ้าง ยื่นคำร้องคัดค้านการขอให้งดการขายทอดตลาดของโจทก์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึง ไม่งดการขายและนำที่ดินของจำเลยออกขายทอดตลาดตามกำหนดขายเดิมที่ ประกาศไว้ คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า การที่เจ้าพนักงาน บังคับคดีไม่งดการขายทอดตลาดเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดย จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ดำเนินการบังคับคดี ส่วนเจ้า พนักงานบังคับคดีเป็นตัวแทนโจทก์ต้องกระทำตามความประสงค์ของโจทก์ เมื่อ โจทก์ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้งดการบังคับคดีและได้รับความ ยินยอมเป็นหนังสือจากจำเลยที่ 2 แล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(3) สำหรับผู้รับจ้างเองเป็น เจ้าหนี้บุริมสิทธิ ย่อมมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่นอยู่แล้ว ทั้งการ งดการบังคับคดีก็ไม่กระทบสิทธิของผู้รับจ้างเองจึงไม่ถือว่าผู้รับจ้างเองเป็นบุคคล ภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่งดการบังคับ คดีตามคำแถลงของงดการบังคับคดีของโจทก์ โดยอ้างว่าผู้รับจ้างเองไม่ยินยอม จึง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 292 (3) บัญญัติว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องงดการบังคับคดีไว้ถ้า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนตกลงงด การบังคับคดีไว้ชั่วคราวระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือภายในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยได้ รับความยินยอมเป็นหนังสือจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาและบุคคล ภายนอกผู้มีส่วน ได้เสียในการบังคับคดี คดีนี้แม้ผู้รับจ้างเองจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการบังคับคดี แต่ผู้รับ จ้างเองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์หรือเจ้าหนี้รายอื่น ผู้รับ จ้างเองจึงเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมายดังกล่าว ดังนั้น แม้โจทก์จะยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของงดการ

บังคับคดีโดยได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากจำเลยที่ 2 แล้วแต่เมื่อผู้รับจำนอง ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยินยอมให้งดการบังคับคดีการที่เจ้า พนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ต่อไปโดยไม่งดการ บังคับคดีตามคำแถลงของโจทก์จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย แล้วที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-นพพร โพธิ์รังสิยากร-สุทธิโชค เทพไตรรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายวิทยา จันทรชื่น

ศาลอุทธรณ์ - นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพช35/2551

ต้น

หมายเหตุ